



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA

riunita in camera di consiglio nelle persone di:

Giovanni Buonomo

Presidente

Roberto Gentile

Consigliere rel.

Matilde Carpinella

Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. 3066 R.G.A.C. dell'anno 2018, posta in decisione all'udienza del 17/12/2020 e vertente

TRA

Parte_1, c.f. *C.F._1*

elettivamente domiciliata in via Amendola 5, presso lo studio dell'avv. URBANI EMANUELE c.f. *C.F._2* che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;

Appellante

E

Controparte_1 c.f. *C.F._3*

elettivamente domiciliato in VIA DELLA GIULIANA, 73 00195 ROMA, presso lo studio dell'avv. NANNI NICOLA, c.f. *C.F._4*, dal quale

è difeso e rappresentato unitamente all'avv. DI NUNZIO PAOLA, c.f. DNN-
C.F._5 , per mandato in atti;

Appellato

Parte_2

[...]

Appellati contumaci

CP_2 , Controparte_3 , quali eredi Persona_1

Appellati contumaci

Controparte_4 , Controparte_5 , quali eredi di Per_2

[...]

Appellati contumaci

Oggetto: Opposizione di terzo ex artt. 404 e ss. c.p.c.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 evocava in giudizio, dinanzi a questa Corte d'Appello, Controparte_1 nonché gli eredi di Pt_3 [...] gli eredi di Persona_1 e gli eredi di Persona_2 , esponendo di avere acquistato dal proprio coniuge, Persona_2 , per effetto di accordi stipulati in sede di separazione coniugale, i 2/9 dell'immobile sito in Roma, in piazza Baldini n. 49, quota che il marito, poi deceduto, aveva acquistato per successione dal padre, Persona_1 il quale, a sua volta aveva acquistato l'intera proprietà dell'immobile da Controparte_1 per il tramite del rappresentante di quest'ultimo, Parte_2

Fra il CP_1 e i coniugi Parte_2 e Persona_1 era scaturito un contenzioso in quanto il primo lamentava essere stato venduto l'immobile dalla Parte_2 al Per_1 in data 17/11/1993, entrambi destinatari di un'unica procura speciale a vendere da parte del proprietario, ad un prezzo irrisorio ed in pa-

lese conflitto di interessi.

La controversia si era conclusa con la sentenza di questa Corte n. 7423/2014, passata in giudicato, con cui era stata confermata la sentenza di primo grado: quest'ultima pronuncia aveva annullato il contratto di compravendita del 17/11/1993 stante il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato.

La *Pt_1* agiva, quindi, per ottenere, ex art. 404 cpc, la declaratoria di inopponibilità ad essa istante della sentenza di questa Corte del 17/11/1993, esponendo di avere acquistato i 2/9 del cespite dal coniuge *Persona_2* prima che fosse instaurato il giudizio di primo grado dal *CP_1* per ottenere l'annullamento della compravendita fra la *Parte_2* e *Persona_1*

Fondava la sua impugnazione sulla scoperta di un preliminare del 1990 con cui il *CP_1* dichiarava di avere ricevuto il saldo del prezzo dell'immobile ed autorizzava la libera utilizzazione della procura da parte dei coniugi [...] *Parte_4* .

Si costituiva il *CP_1* chiedendo che fosse dichiarata l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza dell'opposizione di terzo instaurata dalla *Pt_1*

Infine, precisate le conclusioni mediante scambio di memorie stante l'emergenza sanitaria, la causa è stata decisa con il rito abbreviato di cui all'art. 281 sexies cpc.

All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni mediante trattazione scritta (stante l'emergenza sanitaria), e per la successiva decisione ex art. 281 cpc, le parti non sono comparse e la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza. Le parti non hanno fatto pervenire alcuna memoria per precisare le conclusioni, sicchè la Corte ha trattenuto la causa in decisione per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.

Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008, in relazione alle cause introdotte successivamente alla data del 25/6/2008, come quella di specie instaurata nel 2014.

Le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 3066 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, così provvede:

Dichiara l'estinzione del processo

Così deciso in Roma il 21/1/2021

Il Consigliere est.

Roberto Gentile

Il Presidente

Giovanni Buonomo